

감 사 원

심 사 결 정

사 건 번 호 2015 심사 918

제 목 채권 압류에 관한 심사청구

청 구 인 A
 경기도 ○시 ○구 ○로 161

처 분 청 △△세무서장

주 문 청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 원 처분의 요지

처분청에서는 2015. 7. 27. 청구인이 채납하고 있는 국세(152,525,350원)를 징수하기 위하여 청구인의 채권 2건[채무자 B에 대한 근저당권부 채권(채권최고액 75,000,000원, 2011. 12. 2. 설정, 부동산: 인천광역시 □구 □동 927-5 소재 7층 제701호), 채무자 C에 대한 근저당권부 채권(채권최고액 50,000,000원, 1994. 8. 6. 설정, 부동산: 강원도 ◇시 ◇면 ◇리 100)]을 압류(이하 “이 사건 압류”라고 한다)하였다.

2. 심사청구의 취지와 이유

가. 청구 취지

이 건 청구 취지는 이 사건 압류 및 나머지 관련 압류를 모두 해제 해 달라는 것이다.

나. 청구 이유

이 건 청구 이유는 처분청이 2008. 6. 10. 압류한 청구인 계좌 2건(㉠㉠, ㉢㉢)

은행)은 소액으로 압류금지 재산이고 2011. 6. 16. 압류한 보험금 채권(©©)은 채권이 존재하지 않아 모두 무효이므로 소멸시효 중단효력이 없어 청구인에 대한 국세채권 소멸시효가 2009. 12. 9. 완성되었으므로 이 사건 압류는 무효라는 것이다.

3. 우리 원의 판단

가. 다툼

이 사건의 다툼은 이 사건 압류 당시 청구인에 대한 국세채권의 소멸시효가 완성되었는지 여부이다.

나. 인정 사실

이 건 관련 기록을 검토해 보면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

(1) 이 사건 압류시점인 2015. 7. 27. 기준 청구인의 국세 체납 현황은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 국세체납 현황

(금액단위: 원)

세 목	귀속년도	납부기한	고지세액	체납/결손액	비 고
증여세	1992	'96. 12. 31.	15,375,000	25,148,200	무신고
양도소득세	1993	'97. 1. 15.	59,488,870	105,294,910	무신고
양도소득세	1993	'99. 3. 31.	6,363,070	11,262,220	무신고
부가가치세	1999	'99. 10. 29.	7,023,180	10,820,020	무납부
계			88,250,120	152,525,350	

(2) 이 사건 압류시점인 2015. 7. 27. 기준 청구인의 국세체납에 따른 처분청의 압류 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 압류 현황

압류일자	압류물건(채무자)	압류상태	비 고
'97. 10. 15.	예금채권(㉔㉔금고)	압류	잔액 없음
'97. 11. 21.	급여채권(㉚㉚법인)	압류	채권존재 여부 확인 불가
'99. 6. 30.	거래처 매출채권(51건)	압류	
'99. 7. 1.	거래처 매출채권(36건)	압류	
'99. 7. 9.	예금채권(㉒㉒은행)	압류	잔액 없음
'04. 10. 4.	예금채권(㉑㉑)	해제('11. 7. 11.)	'98. 12. 23. 해지계좌
'04. 10. 26.	예금채권(㉐㉐은행)	해제('11. 7. 8.)	확인 불가
'04. 11. 2.	보험금 채권(㉏㉏ 2건)	압류	해지환급금 없음
'04. 12. 9.	예금채권(㉍㉍은행)	압류	잔액: 151,585원
'08. 6. 10.	예금채권(㉌㉌)	압류	잔액: 311,232원
'08. 6. 10.	예금채권(㉋㉋은행)	해제('11. 7. 8.)	잔액 없음
'11. 6. 16.	보험금채권(㉊㉊: 종신보험) -계약자: 청구인의 자(14세) -수익자: 청구인	해제('11. 9. 2.)	-납입보험료: 26,823천 원 -해약환급금: 10,809천 원

(3) 처분청에서는 2015. 7. 27. 인정사실 “(1)항”에서 본 바와 같은 청구인의 체납 국세채권(152,525,350원)을 확보하기 위하여 이 사건 압류를 하였다.

다. 관계 법령

이 건 관련 법령은 「국세기본법」 제27조 등으로서 [별지] 기재와 같다.

라. 판단

「국세기본법」 제27조 및 제28조에 따르면 국세의 징수를 목적으로 하는 국가의 권리는 이를 행사할 수 있는 때부터 5억 원 미만의 국세는 5년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고 그 소멸시효는 압류로 중단되며 압류 해제일로부터 새롭게 시작된다고 규정하고 있다.

살피건대, 소멸시효제도는 권리 위에 잠자는 자를 보호할 수 없다는 취지에 입각한 것이므로 압류의 대상이 된 채권이 없거나 소멸하였다고 하더라도 압류금지

재산에 해당되는 등 압류가 당초부터 외형상 명백한 무효가 아닌 이상 해제되기 전까지는 소멸시효 중단의 효력을 인정¹⁾해야 할 것인바, 청구인이 무효라고 주장하는 압류 3건(2008. 6. 10.자 2건 및 2011. 6. 16.자 1건)이 유효한지 여부와 상관없이 인정사실 “(2)항”에서 본 바와 같이 청구인의 다른 예금계좌, 급여 및 매출채권 등에 대한 다수의 압류가 해제되지 않고 남아있어 청구인에 대한 국세채권 소멸시효 중단 효력은 여전히 발휘되고 있다 할 것이다.

따라서 청구인에 대한 국세채권이 소멸되지 않았다고 본 처분청의 이 사건 압류는 정당하다고 하겠다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 압류는 잘못이 없고 심사청구는 이유 없다고 인정되므로 「감사원법」 제46조 제2항의 규정에 따라 주문과 같이 결정한다.

2016. 4. 20.

1) 대법원 2009. 6. 11. 선고 2009두4418 판결

[별지]

관계 법령

□ 국세기본법

○ 제27조 (국세징수권의 소멸시효) ① 국세의 징수를 목적으로 하는 국가의 권리는 이를 행사할 수 있는 때부터 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

1. 5억 원 이상의 국세: 10년

2. 제1호 외의 국세: 5년

② 제1항의 소멸시효에 관하여는 이 법 또는 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민법」에 따른다.

③ -생략-

○ 제28조 (소멸시효의 중단과 정지) ① 제27조에 따른 소멸시효는 다음 각 호의 사유로 중단된다.

1. 납세고지

2. 독촉 또는 납부최고(納付催告)

3. 교부청구

4. 압류

② 제1항에 따라 중단된 소멸시효는 다음 각 호의 기간이 지난 때부터 새로 진행한다.

1. 고지한 납부기간

2. 독촉이나 납부최고에 의한 납부기간

3. 교부청구 중의 기간

4. 압류해제까지의 기간

③~④ -생략-

□ 국세징수법

○ 제24조 (압류) ① 세무서장(채납기간 및 채납금액을 고려하여 대통령령으로 정하는 채납자의 경우에는 지방국세청장을 포함한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자의 재산을 압류한다.

1. 납세자가 독촉장(납부최고서를 포함한다)을 받고 지정된 기한까지 국세와 가산금을 완납하지 아니한 경우
2. 제14조제1항에 따라 납세자가 납기 전에 납부 고지를 받고 지정된 기한까지 완납하지 아니한 경우

②~③ -생략-

④ 세무서장은 제2항에 따라 재산을 압류하였을 때에는 해당 납세자에게 문서로 통지하여야 한다.

⑤ 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 제2항에 따른 재산의 압류를 즉시 해제하여야 한다.

1. 제4항에 따른 통지를 받은 자가 납세담보를 제공하고 압류 해제를 요구한 경우
2. 압류를 한 날부터 3개월이 지날 때까지 압류에 의하여 징수하려는 국세를 확정하지 아니한 경우

⑥ -생략-

○ 제31조 (압류금지 재산) 다음 각 호의 재산은 압류할 수 없다.

1.~12. -생략-

13. 채납자의 생계유지에 필요한 소액금융재산으로서 대통령령으로 정하는 것

□ 국세징수법 시행령(2008. 2. 22. 대통령령 제20623호 개정된 것)

○ 제36조 (압류금지 재산) ① 법 제31조 제13호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 납입액이 300만 원 미만인 보장정보험의 보험금, 해약환급금 및 만기환급금과 개인별 잔액이 120만 원 미만인 예금(적금, 부금, 예탁금과 우편대체를 포함한다)을 말한다.[본조 신설 2008. 2. 22.]

○ 부칙<제20623호, 2008. 2. 22>

제1조 (시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (압류금지 재산에 관한 적용례) 제36조의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 압류하는 분부터 적용한다.